

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2535 พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
นายระวี แก้วปีลา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 44, มาตรา 195, มาตรา 225

++ ทดสอบการทำงานในเครื่องด้วยระบบ CW ++

++ เรื่อง ลักทรัพย์ รับของโจร ++

++ จำเลยมีความผิดฐานรับของโจรเฉพาะใช้กอล์ฟหน้าของกลาง ส่วนวงล้อหน้าของกลางข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าเป็นของผู้เสียหาย การที่จำเลยไม่ต้องการให้ถอดเอาใช้กอล์ฟและวงล้อหน้าไปจากรถจักรยานยนต์ของจำเลยโดยตกลงช่วยเหลือค่าใช้กอล์ฟ กับวงล้อดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 5,000 บาท ผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว และรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อีก จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้เสียหาย แม้จำเลย ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาปัญหานี้ขึ้นมา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ ถูกต้อง เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

++ แจ้งการอ่านแล้ว / โปรดติดต่องานห้องสมุด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗ กับให้จำเลยคืนเช็คอัฟ หน้าและวงล้อหน้าของกลางหรือใช้เงินส่วนที่เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง แต่ให้จำเลยคืนเช็คอัฟหน้าของกลาง แก่ผู้เสียหาย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคแรก จำคุก ๑ ปี ให้จำเลยคืน วงล้อหน้าของกลางแก่ผู้เสียหายด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรเช็คอัฟหน้าของกลาง ส่วนวงล้อหน้าของกลางไม่อาจฟังได้ว่าเป็นของผู้เสียหาย จำเลยจึงไม่ได้กระทำความผิดฐานรับของโจรวงล้อดังกล่าว และข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่าจำเลยไม่ต้องการให้ถอดเอาเช็คอัฟหน้าและวงล้อหน้าไปจากรถจักรยานยนต์ของจำเลย จำเลยได้ตกลงช่วยเหลือค่าเช็คอัฟและวงล้อดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว โดยรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อีก ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบคืนทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้เสียหายอีก แม้จำเลยไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาปัญหานี้ขึ้นมา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องด้วย เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และเห็นสมควรกำหนดโทษน้อยลง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย ๘ เดือน โดยจำเลยไม่ต้องคืนค่าใช้จ่ายหน้า
และวงล้อหน้าแก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
๑

+++++

(ไพศาล รามขางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

ศาลจังหวัดนครพนม - นายธนาลักษณ์ ศิริลักษณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสิงหะ สัตยธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ